

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กรมชลประทาน กักเก็บน้ำ
บริษัท นาน ก้าว จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 167 เดิม, มาตรา 169 เดิม

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10

สิทธิของกรมศุลกากรโจทก์ที่จะเรียกเงินอากรที่ขาดเนื่องจาก การหลีกเลี่ยงค่า
ภาษีอากรเข้าช้อยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.
2469 จะนำอายุความสิบปีและ การนับอายุความโดยเริ่มนับจากวันที่นำของเข้ามาใช้
บังคับหาได้ไม่ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 167 เดิม และนับเริ่มแต่ขณะที่จะอาจบังคับสิทธิเรียกร้อง ได้เป็นต้นไป ตาม
มาตรา 169 เดิม เมื่อโจทก์ตรวจพบว่าราคาสินค้า ที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขา
เข้าต่ำกว่าราคาที่ตรวจสอบได้จากเอกสารที่ยึดมาจากจำเลยเมื่อปี 2518 แล้วเจ้า
หน้าที่กองประเมินอากรของโจทก์ที่ 1 ได้ทำการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มใน
ส่วนที่ขาดที่ตรวจพบจากจำเลยและได้แจ้ง การประเมินให้จำเลยทราบแล้ว จึงเป็น
กรณีที่โจทก์จะอาจบังคับ สิทธิเรียกร้องค่าภาษีอากรเพิ่มในส่วนที่ขาดจนครบถ้วนได้
นับแต่วันที่ตรวจพบซึ่งนับจากต้นปี 2518 ที่โจทก์ตรวจพบ การหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ถึงวันฟ้องยังไม่เกินสิบปีจึงยัง ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อระหว่างเดือนมกราคม 2515 ถึงเดือนมกราคม 2518 จำเลยได้นำสินค้าหลายชนิด จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อสินค้าต่าง ๆ ถูกนำเข้าถึงด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมหานครแล้ว จำเลยได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ณ ด่านศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพมหานคร จำนวน 41 ฉบับ เพื่อชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษี บำรุงเทศบาล ในการนำสินค้าออกไปจากอากรขาของศุลกากรแต่จำเลยได้สำแดง ราคาสินค้าที่นำเข้ามาตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่ซื้อขาย กันจริง อันเป็นการสำแดงราคาสินค้าเป็นเท็จ หลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรให้เสียต่ำกว่า จำนวนที่จะต้องชำระจริง เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 ให้จำเลยชำระอากรขาเข้า ภาษี การค้าและภาษีบำรุงเทศบาลโดยคิดราคาสินค้าที่จำเลยแสดงไว้ในใบขนสินค้าตาม ใบขนสินค้าขาเข้าจำนวน 41 ฉบับให้จำเลยนำออกไปจากอากรขาของศุลกากรแล้ว ต่อมาเมื่อปี 2518 โจทก์ที่ 1 ได้ตรวจพบว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้ามาตามใบขนสินค้า ขาเข้าทั้ง 41 ฉบับ มีราคาอันแท้จริงในวันนำเข้าสูงกว่าราคาที่จำเลยสำแดงไว้ใน ใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าวเจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 จึงได้ทำการประเมินเรียกเก็บ ภาษีอากรให้จำเลยชำระเพิ่มโดยคิดค่าอากรตามราคาอันแท้จริง ปรากฏว่าจำเลยจะ ต้องชำระเงินภาษีอากรเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดอยู่สำหรับสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้า ทั้ง 41 ฉบับ โดยแยกเป็นอากรขาเข้ารวม 468,732.69 บาท ภาษีการค้ารวม 127,018.55 บาท ภาษีบำรุงเทศบาลรวม 12,701.82 บาทรวมเป็นค่าภาษีอากรที่ จำเลยจะต้องชำระเพิ่มเติมทั้งสิ้น 608,453.06 บาทเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 ได้แจ้งผลการประเมินให้จำเลยทราบและให้นำเงินภาษีอากรจำนวนดังกล่าวมา ชำระแก่โจทก์ที่ 1 จำเลยได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่ชำระภาษีอากรเพิ่มเติมให้ครบ ถ้วนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินจำเลยต้องรับผิดชอบเงิน เพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของอากรและภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม ตามพระราช บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และประมวลรัษฎากร นับแต่วันที่จำเลยนำสินค้านำเข้า

กล่าวออกจากด้านศาลากรไปคำนวณถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2527 เป็นเงินเพิ่มค่า
อากรขาเข้า 492,741.28 บาท เงินเพิ่มค่าภาษีการค้า 127,018.55 บาท เงินเพิ่มค่า
ภาษีบำรุงเทศบาล 12,701.82 บาทรวมเป็นเงินค่าภาษีอากรและเงินเพิ่มที่จำเลยจะ
ต้องชำระทั้งสิ้น 1,240,914.71 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระภาษีอากรและเงินเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น 1,240,914.71 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง และให้ชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ
1 ต่อเดือน ในต้นเงินภาษีอากรขาเข้าที่ขาดอยู่สำหรับอากรขาเข้า 468,732.69 บาท
ภาษีการค้า 127,018.55 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 12,701.82 บาท นับแต่วันที่ 31
พฤษภาคม 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับ
แต่วันที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิเรียกร้องอากรขาเข้าและเงินภาษีจากจำเลยตามใบขน
สินค้าขาเข้าทุกฉบับ คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ทั้งสอง 457,446.07 บาท พร้อม
ด้วยเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520
จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรส่วนที่ขาดเฉพาะที่
เกิดจากใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 12276 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2517 และเลขที่
12275 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2517 แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมทั้งเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อ
เดือน จากเงินที่ต้องรับผิดชอบตามใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าว นับแต่วันที่ 9 และ
10 กรกฎาคม 2517 ตามลำดับ จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2517 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลหลักฐานและตรวจสอบของโจทก์ที่ 1 ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการตรวจค้นบริษัทของจำเลย เนื่องจากมีเหตุ สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการหลีกเลียงกฎหมายศุลกากรและได้ยึดเอกสารจำนวนหนึ่ง มาทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวกับใบขนสินค้าขาเข้าจำนวน 41 ฉบับ ตามเอกสารหมาย จ.4ที่จำเลยนำเข้าระหว่างปี 2515 ถึง 2517 พบว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าต่ำกว่าราคาที่ตรวจสอบได้จากเอกสารที่ยึดมา อันเป็นการที่จำเลยสำแดงราคาสินค้าเพื่อหลีกเลียงค่าภาษีอากรโดยเสียค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จะต้องเสียจริง ซึ่งตรวจพบดังกล่าวเมื่อปี 2518 แต่ทางพิจารณาชั้นศาลปรากฏว่าใบขนสินค้าขาเข้าที่จำเลยสำแดงราคาสินค้า เพื่อหลีกเลียงภาษีอากรดังกล่าวมีเพียงจำนวน 36 ฉบับเท่านั้นส่วนอีก 5 ฉบับ คือ ตามใบขนสินค้าขาเข้าเอกสารหมาย จ.4 อันดับหมายเลขที่ 10, 22, 29, 34 และ 50 ไม่ใช่เป็นใบขนสินค้าขาเข้าที่จำเลยสำแดงราคาสินค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 แต่อย่างใดโจทก์ที่ 1 มีสิทธิเรียกเก็บภาษีอากรส่วนที่ขาดจนครบจากจำเลยได้ เพียงตามใบขนสินค้าขาเข้าจำนวน 36 ฉบับเท่านั้น เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 ได้ทำการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มในส่วนที่ขาดตามที่ตรวจพบจากจำเลย และได้แจ้งการประเมินให้จำเลยทราบตามเอกสารหมาย จ.10 แล้วแต่จำเลยไม่ได้นำ ค่าภาษีอากรส่วนที่ขาดไปชำระให้โจทก์ คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ เพียงประเด็นเดียวว่า คดีโจทก์เกี่ยวกับการให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรเพิ่มในส่วนที่ ขาดจนครบตามใบขนสินค้าขาเข้าจำนวน 36 ฉบับดังกล่าวนอกจากใบขนสินค้าขา เข้าฉบับเลขที่ 12275 และ 12276 ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์ฎีกาโต้เถียงอ้างเหตุ ว่า ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความหลายประการ เห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาโจทก์ที่ได้เถียง ว่าสิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องเรียกค่าภาษีอากรที่จำเลยหลีกเลียงไม่ขาดอายุความเพราะ

ไม่อยู่ในบังคับของอายุความตามมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 เสียก่อน เห็นว่า คดีนี้เป็นกรณีหลักเลี้ยงค่าภาษีอากร สิทธิของโจทก์ที่ 1 ที่จะเรียกเงินอากรที่ขาดจึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 ดังนั้น จะนำอายุความสิบปีและการนับอายุความโดยเริ่มนับจากวันที่นำของเข้าตามมาตราดังกล่าวมาใช้บังคับหาได้ไม่ จึงต้องใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 167 เดิม(มาตรา 193/31 ที่แก้ไขใหม่) ที่บัญญัติว่า "สิทธิเรียกร้องของรัฐบาลเพื่อเอาค่าภาษีอากร ท่านให้มีกำหนดอายุความสิบปี"และการนับอายุความก็ต้องให้นับเริ่มแต่ขณะที่จะอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169 เดิม(มาตรา 193/12 ที่แก้ไขใหม่) โจทก์ตรวจพบว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าต่ำกว่าราคาที่ตรวจสอบได้จากเอกสารที่ยึดมาจากจำเลยเมื่อปี 2518 แล้วเจ้าหน้าที่กองประเมินอากรของโจทก์ที่ 1 ได้ทำการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มในส่วนที่ขาดตามที่ตรวจพบจากจำเลยและได้แจ้งการประเมินให้จำเลยทราบตามเอกสารหมาย จ.10 แล้ว จึงเป็นกรณีที่โจทก์จะอาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าภาษีอากรเพิ่มในส่วนที่ขาดจนครบถ้วนได้ นับแต่วันที่ตรวจพบซึ่งนับจากต้นปี 2518 ที่โจทก์ตรวจพบการหลักเลี้ยงภาษีอากรถึงวันฟ้องคดีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ยังไม่เกินสิบปี คดีโจทก์เกี่ยวกับให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรเพิ่มในส่วนที่ขาดจนครบตามใบขนสินค้าขาเข้าทั้ง 36 ฉบับ จึงยังไม่ขาดอายุความ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรส่วนที่ขาดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ประเมินเพิ่มขึ้น ตามใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้ง 36 ฉบับที่ระบุในคำพิพากษาศาลฎีกาให้แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมทั้งเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน จากเงินที่ต้องรับผิดชอบ ตามใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้ง 36 ฉบับดังกล่าวข้างต้น นับแต่วันที่ตรวจปล่อยตามใบขนฯ แต่ละฉบับดังกล่าว

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เฉพาะเงินเพิ่มภาษีการค้ามิให้เกินกว่าจำนวนภาษี
การค้าที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

(ไพศาล รามขางกูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>